

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5094659-04.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: EDUARDO SIQUEIRA CRESPO BARBERIO

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. FIES. SUSPENSÃO DA COBRANÇAS DAS PARCELAS MENSAS DE R\$511,58. NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Publique-se. Intime-se. Após certificado o transito em julgado, dê-se baixa e archive-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2024.

5094659-04.2024.4.02.5101

510015106268 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5094659-04.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: EDUARDO SIQUEIRA CRESPO BARBERIO

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Medida de Cautelar interposto pela parte autora, em face da decisão do Juízo de origem, que negou seu pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos (evento 4, DESPADEC1):

"Trata-se de ação na qual a parte autora requer a condenação da parte ré à redução do saldo devedor de financiamento estudantil.

A concessão da tutela antecipada exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (caput, art. 300, CPC), bem como não haver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º, art. 300, CPC).

No caso sob análise, é necessário que se proceda à fase de instrução processual, não sendo possível o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela sem que seja observado o princípio do contraditório, já que a matéria demanda dilação probatória.

Assim, por ora, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

*Intime-se a parte autora para que junte aos autos o (s) documento (s) a seguir relacionado (s), no prazo de 20 (vinte) dias, **sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito:***

- procuração devidamente assinada, não sendo aceita assinatura editada ou assinatura copiada e colada;

- declaração expressa de que renuncia ao valor que exceder ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos sob competência dos Juizados Especiais Federais, considerando-se as parcelas vencidas até a data de ajuizamento da presente ação, e as 12 vincendas, nos termos definidos pela Turma Nacional de Uniformização, no Pedido de

Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 0023338-35.2015.4.02.5157. Caso a renúncia seja manifestada por advogado, este deverá ter poderes específicos para tanto.

Decorrido o prazo sem o correto atendimento, venham-me conclusos.

CUMPRIDO, cite-se e intime-se a parte ré para apresentar sua resposta, no prazo de 30 (trinta) dias, oportunidade em que deverá se manifestar sobre a possibilidade de conciliação. Intime-se-a, ainda, a trazer aos autos, no mesmo prazo, qualquer documento que tenha em seu poder que seja útil ao esclarecimento da causa, nos termos do art. 11 da Lei nº 10.259/2001

A seguir, voltem conclusos para sentença."

Pretende, liminarmente, a suspensão da cobranças das parcelas mensais de R\$511,58.

Decisão do evento 3, indeferindo a liminar pretendida.

É o relatório.

VOTO

Tendo em vista que não houve alteração do quadro fático, mantendo o já decidido no evento 3, cuja fundamentação passa a fazer parte integrante do presente voto. Vejamos:

Narra a parte autora que assinou o contrato do FIES em 2014 (evento 1, COMP7), tendo a fase de amortização iniciado em 10/06/2021 (evento 1, COMP8).

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
=====
Nome          EDUARDO SIQUEIRA CRESPO BARBERIO
Operação      62705511
Dia o débito          10
Data da contratação  05.09.2014
Valor do crédito global  72.608,00
Valor do saldo devedor  66.392,11
Fase              Fase de Amortizacao
Início da fase      10.06.2021
Fim da fase         10.12.2035
Duração fase        174
Lançamentos em Ser  146
=====
```

Lanç.	Data	Valor	Cap.	Juros	Enc.
1	11.09.2023	104,67	0,00	104,67	0,00
2	24.10.2023	996,74	639,08	337,35	20,31
3	26.10.2023	0,01	0,00	0,00	0,01
4	03.11.2023	0,01	0,00	0,00	0,01
5	06.11.2023	0,01	0,00	0,00	0,01
6	10.11.2023	39,82	0,00	39,82	0,00
7	15.02.2024	100,45	0,00	95,44	5,01

Entretanto, diante das dificuldades financeiras e da pandemia, não conseguiu arcar com o pagamento das parcelas.

Informa que, atualmente, o saldo devedor é de R\$ 66.392,11, razão pela qual requer a aplicação do desconto de 77% (R\$ 51.121,92) aos adimplentes, nos termos da Lei n.º 14.375/2022.

4 DOS REQUERIMENTOS:

- 1 . Deferimento da liminar inaudita altera pars para determinar que seja imediatamente concedida a suspensão da cobrança das parcelas mensais de **R\$511,58**, nos termos do art. 300 do CPC;
- 2 . Citar o Requerido para que, querendo, apresente resposta no prazo legal;
- 3 . A aplicação do desconto de 77% (**R\$51.121,92**) aos adimplentes, nos termos da Lei 14.375/2022;
- 4 . Que seja essa ação julgada procedente em todos os pedidos realizados nesta exordial;

Pois bem.

A MP nº 1090/2021 alterou a Lei nº 10.260/01 e posteriormente foi convertida, com revogação de alguns dispositivos, na Lei nº 14.375/2022.

Constato da exposição de motivos da MP nº 1060 de 20/12/2021, que seu objetivo foi possibilitar a renegociação com os contratos que estavam até então inadimplentes, considerando os efeitos da pandemia. Destaco:

"O referido normativo legal oportuniza aos estudantes que tenham formalizado a contratação do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies até o 2º semestre de 2017, e que estejam com débitos vencidos e não pagos até a publicação desta Medida, a realização de renegociação de dívidas por meio da adesão à transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de créditos do Fies. A alteração legislativa compõe uma série de benefícios com motivação específica a fim de reduzir os índices de inadimplência do Programa e combater os efeitos devastadores da pandemia da Covid19.

2. O Fies possui 2,4 milhões de contratos formalizados até 2017, somando um saldo devedor total de R\$ 106,9 bilhões nos agentes financeiros (Caixa e Banco do Brasil). Desses, temos mais de 1 milhão de estudantes financiados inadimplentes, representando uma taxa de inadimplência de 48,8% (mais de noventa dias de atraso na fase de amortização), somando R\$ 7,3 bilhões em prestações não pagas pelos financiados.

3. Destaca-se o parcelamento das dívidas em até 150 (cento e cinquenta) meses, com redução de 100% dos encargos moratórios e concessão de 12% de desconto sobre o saldo devedor para o estudante que realizar a quitação integral da dívida.

4. No caso de estudantes com mais de um ano de atraso, em que a recuperabilidade é muito menor, prevê-se o desconto de 92% da dívida consolidada para os estudantes que estão no Cadastro Único ou foram beneficiários do auxílio emergencial e de 86,5% para os demais estudantes.

5. Ademais, será permitida a utilização do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS para o pagamento do Fies, inclusive na hipótese do parcelamento. Há também uma melhor definição sobre a cobrança judicial dos débitos do Fies, de forma a respeitar os critérios de racionalidade, economicidade e eficiência, para não onerar sobremaneira o Poder Judiciário, devendo as dívidas do Fies somente serem judicializadas com razoável certeza de recuperabilidade. 6. Com essa proposta, as renegociações de dívidas do Fundo terão duração a longo prazo, de modo a respeitar e estar disponível quando os estudantes financiados tiverem recursos suficientes para realizaarem o acordo e proporcionar a retomada da atividade econômica, do emprego e da renda familiar."

.....

"9. Como exposto acima, e tendo em vista a sustentabilidade do Fies e a necessidade de retomada econômica dos estudantes contemplados pelo financiamento e que estavam inadimplentes com o Programa, resta imprescindível a alteração dos termos constantes da Lei nº 10.260, de 2001, e da Lei nº 12.087, de 2009."

Registro que a menção aos contratos celebrados até o 2º semestre de 2017, considerando que a MP foi editada em dezembro de 2021, tinha como finalidade atingir os contratos que estavam na fase de amortização ou final de carência considerando os cursos de menor duração - 4 anos - ou seja, em plena pandemia.

Outrossim, tendo em vista que se trata de fundo público para cumprimento de política social, cuja sustentabilidade é importante, não vislumbro espaço, ainda mais nesta fase processual, para ampliar a hipótese excepcional e vinculada para concessão da renegociação com condições especiais aos que não se inserem no campo de aplicação da mesma.

No caso concreto, em Juízo perfunctório, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos supracitados, uma vez que o caso nitidamente necessita aguardar a instrução processual, com manifestação da parte ré e posterior análise do conjunto probatório.

Em sede de cognição sumária não foi possível verificar a probabilidade do direito, de modo a sustentar o requerimento de tutela de urgência. Ademais, o perigo de dano em se aguardar a natural marcha processual não restou demonstrado.

Não comprova a parte autora que corre risco de danos irreparáveis pela demora (urgência). Entendo que os documentos apresentados e as razões apontadas pela parte autora não evidenciam o *periculum in mora* exigido para concessão do provimento antecipatório.

Assim, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e archive-se.